

Nr. 204 Besprechung des Ministerialrats im Reichswirtschaftsministerium Barth mit Vertretern des Stellvertreters des Führers vom 20. September 1938*R 3101/8935, Bl. 124 Vermerk des MR Barth/RWiM**Beginn:**Beginn:**Ort: Reichswirtschaftsministerium***[MITWIRKUNG DER NSDAP BEI PERSONALENTSCHEIDUNGEN DER ORGANISATION DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT]**

Die Frage des Erlasses über die Mitwirkung der Parteidienststellen bei Personalentscheidungen in der Organisation der gewerblichen Wirtschaft¹ wurde am 20. 9. von dem Unterzeichneten mit den Herren Bärmann² und v. Hummel vom Stab des Stellvertreters des Führers besprochen. Zu Ziffer 1 des vorgesehenen Erlaßentwurfs (Mitwirkung der Parteidienststellen bei der Berufung) teilten die Erschienenen mit, daß Reichsminister Heß selbst bei einem Vortrage es für unbedingt erforderlich erklärt habe, daß der Stellvertreter des Führers bei allen Berufungen bei solchen Gliederungen mitwirke, die über den Amtsbereich eines Gaues hinausgingen. Begründet wurde dies damit, daß die Partei ein Interesse an der Stellenbesetzung insbesondere bei den zentralen Gliederungen, und zwar bis zu den Fachuntergruppen hinunter habe. Auf meinen Hinweis, daß der Stab Heß auf diese Weise in eine Unmenge von Verwaltungsarbeit nichtministerieller Art hineingezogen würde, erwiderten die Erschienenen, daß ihnen das klar sei, daß aber eine ähnliche Regelung bereits bei der Ernennung von Beamten bestehe³, und daß auf die Erteilung des Placets durch die Partei Wert gelegt werde. Sie wiesen im übrigen darauf hin, daß diese Regelung für das Wirtschaftsministerium insofern eine starke Entlastung bedeute, als Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Gauleitern über die Eignung der vorgeschlagenen Persönlichkeit auf diese Weise im Bereich der Partei selbst ausgetragen würden. Zur beschleunigten verwaltungsmäßigen Erledigung der Fälle könne ein Verfahren in Aussicht genommen werden, wonach das Einverständnis des Stellvertreters des Führers mit der vorgeschlagenen Stellenbesetzung dann angenommen werden könne, falls nicht innerhalb einer Frist von etwa 3 Wochen Widerspruch erhoben werde, wobei der Stellvertreter des Führers die Möglichkeit, im Einzelfall eine Fristverlängerung vorzunehmen, haben solle. Bei allen Stellenbesetzungen, die über den Amtsbereich eines Gaues nicht hinausgehen, soll die Zustimmung des betref-

¹ Mit Vm. vom 22. 3. 1938 hatte MR Barth bei RWiM Funk einen Erlaß an die RWiK angeregt, mit dem für die Berufung und Abberufung von leitenden Funktionären der OgW das Einvernehmen mit der NSDAP bindend vorgeschrieben werden sollte. Zur Begründung führte er an: „In der Praxis ist das Mitwirkungsrecht der Partei bei den Bestellungen verschieden gehandhabt worden. In dem Bereich der Reichsgruppen Handwerk und Handel sind grundsätzlich nur Persönlichkeiten bestellt worden, denen die Parteidienststellen die politische Unbedenklichkeit bescheinigt haben. Das Ministerium selbst hat vielfach, insbesondere in solchen Fällen, wo bekannt war, daß die betreffende Persönlichkeit nicht Parteigenosse war, bei den Parteidienststellen unter der Hand rückgefragt. Im Bereich der Reichsgruppe Industrie war es nicht üblich, die Parteidienststellen ausdrücklich vorher zu fragen. – Ein geregeltes, für alle Gliederungen gleichmäßig geltendes Verfahren dürfte zweckmäßig sein. Nur bei einem solchen Verfahren wird es auch möglich sein, daß man etwaigen unberechtigten Angriffen gegen einzelne Kandidaten oder Amtsträger wirklich auf den Grund geht und die betreffenden Persönlichkeiten vor haltlosen Beschuldigungen schützt.“ R 3101/8935, Bl. 88 ff. Unausgesprochen dürfte der Vorschlag den Zweck verfolgt haben, die Organe der wirtschaftl. Selbstverwaltung selbst, die nach dem Willen der DAF dem WirtschaftskammerG zum Opfer fallen sollten (s. Dok. Nrr. 39 Anm. 1, 48 Anm. 7, 49 Ziff. III), politisch aus der Schußlinie zu nehmen. Funk stoppte deshalb die Initiative zunächst, erst als das Kammerprojekt endgültig im Sande verlaufen war, griff man sie wieder auf. Am 30. 6. hatte sie auch der StdF begrüßt; R 3101/8935, Bl. 130.

² In der Vorlage fälschlich: Behrmann.

³ Näheres s. ARH IV, Nr. 33.

fenden Gauleiters genügen. Anstelle der im Entwurf vorgesehenen Geltendmachung von Bedenken wurde von den Erschienenen Herstellung des Einvernehmens gefordert⁴. Es wurde jedoch erklärt, daß durch interne Anweisung an die Gauleiter klargestellt werden solle, daß die Ablehnung im Gegensatz zu dem sonst üblichen Verfahren mit Gründen zu versehen sei, außer wenn im Einzelfall aus besonderen Gründen die Angabe von Gründen nicht tunlich erscheine. Die Wirtschaftsorganisation könne von dieser Anweisung unterrichtet werden.

Mit der vorgesehenen Regelung für die Forderung auf Abberufung waren die Erschienenen grundsätzlich einverstanden, sie hatten jedoch Bedenken gegen Satz 3 und 4 der Ziffer 2 und erklärten, eine andere Formulierung vorschlagen zu wollen⁵.

Es wurde vereinbart, daß die Herren vom Stabe des Stellvertreters des Führers, die voraussichtlich in der nächsten Woche wieder in Berlin sein werden, sich fernmündlich zu einer erneuten Besprechung anmelden⁶.

⁴ Nach der endgült. Fassung (unten Anm. 6) mußte die jeweilige Gliederung der OgW ihre Personalvorschläge regelmäßig dem StdF bzw. Gauleiter zur Mitteilung etwaiger Bedenken unterbreiten: „Die Bedenken können, sofern nicht ausnahmsweise die Parteidienststelle eine Erörterung ablehnt oder die berufende Stelle von ihrem Vorschlag alsbald zurücktritt, mit der Parteidienststelle erörtert werden; auch kann zur Aufklärung und gegebenenfalls Entkräftung Material beigebracht werden. Werden die Bedenken nicht ausgeräumt, so darf der Betreffende nicht berufen werden.“

⁵ Ziff. 2 regelte die Abberufung eines Funktionärs der OgW auf Verlangen des zuständ. „Hoheitsträgers“ der NSDAP. Die entspr. Klausel lautete in endgült. Fassung: „In Zweifelsfällen ist meine [des RWiM] Entscheidung einzuholen. Ist ein im Amt befindlicher Leiter, Geschäftsführer oder ein Beiratsmitglied auf Grund eines Parteigerichtsverfahrens aus der Partei ausgeschlossen oder ist ihm die Befähigung zur Bekleidung eines Amtes in der Partei aberkannt worden, muß seine Abberufung erfolgen.“

⁶ Der Erlaß an die RWiK erging am 22. 10. 1938, analog dazu erließ der StdF am 31. 10. die parteiamtl. AnO 160/38; R 3101/8935, Bl. 148–152. Einzelfälle der Mitwirkung von Parteistellen bei Personalentscheidungen in der OgW s. R 3101/8941.

Zitierhinweis

Nr. 204 Besprechung des Ministerialrats im Reichswirtschaftsministerium Barth mit Vertretern des Stellvertreters des Führers vom 20. September 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d204>